

Il Gioco Con Vincita In Denaro In Italia

Somme giocate Euro 165.324.629.773

Somme all'Erario Euro 10.372.728.582

Sono oramai diversi anni che, nel nostro Paese, si discute della necessità di procedere a un riordino della legislazione in materia di gioco con vincita in denaro.

Ricordo che le attività di organizzazione ed esercizio dei giochi e delle scommesse, in Italia, sono qualificate come attività economiche per la prestazione di servizi e sono riservate, per legge, allo Stato.

Il decreto legislativo 14 aprile 1948 n. 496, all'articolo 1, prevede che *"L'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato"*. Nel successivo articolo viene poi motivata la "riserva statale sull'organizzazione dei giochi" con la necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, contrastare il crimine organizzato, proteggere la pubblica fede contro il rischio di frodi, salvaguardare i minori di età e i soggetti più deboli da una diffusione del gioco incontrollata e senza regole.

Queste attività sono gestite in regime di monopolio, si parla di gioco legale o gioco pubblico, mentre tutte le eventuali altre attività di gioco d'azzardo sono vietate, si parla in questo caso di gioco illegale.

La normativa di riferimento, per alcuni settori del gioco pubblico, è il TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) approvato con il Regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni e integrazioni; ci sono poi tutta una serie di norme emanate nel corso degli anni che hanno introdotto nuove tipologie di giochi o che sono intervenute per apportare modifiche.

Nel corso del tempo si è creata una stratificazione normativa in materia. La disciplina dei giochi pubblici, infatti, è contenuta in numerose disposizioni legislative nazionali, nei provvedimenti del MEF (Ministero Economia e Finanze), in quelli del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nelle leggi regionali e, in alcuni casi, nei regolamenti comunali.

Per questo, come scrivevo all'inizio, è da diversi anni oramai che si rende necessario procedere ad un riordino di tutta la normativa. In tante occasioni ho parlato della necessità pervenire ad un Testo Unico, se non ad un vero e proprio Codice del gioco con vincita in denaro.

Nel 2017 si raggiunse, in sede di Conferenza Unificata, una Intesa tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, finalizzata a proporre norme per **"riordinare, ridurre e riqualificare di tutta l'offerta di gioco"**. Purtroppo quell'Intesa, per tutta una serie di ragioni, è rimasta sulla carta, non ha trovato attuazione se non per qualche singolo aspetto, mentre l'offerta di gioco è andata aumentando.

Nel corso degli anni successivi, i vari governi che si sono succeduti hanno sempre

previsto, tra i collegati alla manovra di bilancio, una legge delega per il riordino del settore del gioco; legge delega che però non è stata mai presentata.

Nel 2023 il Governo ha imboccato una strada parzialmente diversa. Aniché puntare ad un autonomo disegno di legge delega, ha inserito, all'interno della proposta di legge recante *Delega al Governo per la riforma fiscale*, un articolo contenente *Principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici*.

La proposta di legge è stata approvata dal Parlamento ed è diventata la legge 9 agosto 2023 n. 111.

L'articolo 15, che contiene la delega per il riordino dei giochi pubblici, indica principi e criteri direttivi largamente condivisibili, a cominciare dalla necessità di introdurre misure tecniche e normative con lo scopo di garantire la piena tutela dei soggetti più vulnerabili, di prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile.

Importante anche la previsione di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco; nonché il riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici.

Altrettanto importante la definizione di regole trasparenti e uniformi per l'intero territorio nazionale in materia di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di partecipazione dei comuni alla pianificazione e all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco.

Altra indicazione contenuta nella legge delega: potenziare il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco, anche attraverso la definizione di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio statale.

Una volta approvata la legge, ci si aspettava l'avvio di un confronto tra lo Stato, le Regioni e i Comuni, per arrivare alla stesura di un organico testo unico.

Purtroppo così non è stato. Il Governo ha proceduto con la emanazione di un decreto delegato relativo soltanto al settore del gioco on line, del gioco a distanza, annullando così la speranza di pervenire ad un testo unico relativo a tutto il settore.

Tra l'altro l'assenza del confronto ha impedito che venissero posti sul tavolo alcuni aspetti che al gioco on line sono collegati. Cito, soltanto a titolo di esempio, i videogiochi che, oltre alle problematiche legate al rischio dipendenza, presentano -in molti casi - caratteristiche molto simili al gioco d'azzardo. Ma di questo aspetto, magari, avremo modo di parlare in altra occasione.

Manca, per tornare al processo in corso, il riordino del gioco fisico, quello cioè esercitato negli esercizi pubblici, nelle sale dedicate ecc.... Un riordino che non potrà essere effettuato senza il pieno coinvolgimento delle autonomie locali, degli enti del terzo settore e delle associazioni rappresentative degli operatori del settore del gioco pubblico che operano come concessionari dello Stato.

La delega concessa al Governo dalla legge del 2023 andava esercitata entro 24 mesi, e sarebbe scaduta ad agosto 2025, ma con la legge n. 120/2025 è stata prorogata di un anno, scadrà quindi ad agosto 2026. Ci stiamo dunque avvicinando rapidamente a quel termine, mentre l'iter per arrivare all'emanazione del decreto delegato sembra essere

ancora in alto mare. Intanto le forze politiche sembrano oramai aver concentrato la loro attenzione verso la campagna elettorale in vista della fine della legislatura e quindi il timore è che, anche questa volta, non se ne faccia nulla; che si perda l'occasione per dettare precise norme a tutela del cittadino e della sua salute, norme che consentano un più efficace contrasto all'illegalità, a tutela delle imprese che operano nella legalità, a tutela dell'erario.

In conclusione, tanto per dare un'idea di cosa si sta parlando, riporto di seguito alcuni dati.

Nell'anno 2025, a Viterbo e provincia, la raccolta (le somme giocate) è stata di € 730.318.828,85; la spesa (somme giocate meno le vincite) € 97.290.455,42; all'erario sono andati € 47.564.856,94.

In totale, a livello nazionale, nell'anno 2025 la raccolta (le somme giocate) è stata di € 165.324.629.773,38; la spesa (somme giocate meno le vincite) € 21.878.983.797,01; all'erario sono andati € 10.372.728.582,28.

A questi dati, che sono quelli del gioco legale, andrebbero poi sommati quelli relativi al gioco illegale.

Domenico Faggiani